



PUTUSAN

NOMOR : 2857/Pid.B/2017/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Jaya Gg. 16 No. 28 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kernet ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 27 Juli 2017 No. Sprin-Han/329/VII/2017/Satreskrim sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2017 No. 312/0.5.42.3/Epp.1/08/2017 sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 24 September 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 No. PRINT. /0.5.42/Euh.2/09/2017 sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 09 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2017 No. 2857/Pid.B/2017.PN.Sby. sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Oktober 2017 No.2857/Pid.B/2017/PN.Sby. sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri dipersidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2017 No.Reg. Perkara : PDM-330/Tg.Perak/09/2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 1 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI selama 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Era warna putih kombinasi warna merah strip hitam bertalikan warna hijau ;
 - 2 (dua) bilah clurit ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;**Dipergunakan dalam perkara An. DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-330/Tanjung Perak/09/2017 tertanggal 21 September 2017, sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI bersama-sama dengan saksi DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Kapas Krampung No. 109, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Kapas Krampung No. 109, saksi korban LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA, dan saksi UMI pulang dari toko. Saat saksi korban LILY dan suaminya sedang berada didepan toko tiba-tiba saksi **DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi korban sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi korban LILY, melihat hal tersebut saksi ITA berteriak : "maling, maling" sehingga GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi korban LILY, sementara itu terdakwa berlari ke arah terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI yang sedang menunggu diatas sepeda motor Suzuki Shogun. Dari arah depan mobil saksi korban, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi korban LILY dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi korban LILY dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi korban LILY namun aksi FAUZI (DPO) sempat dihalangi oleh GO HONG BUN sehingga FAUZI (DPO) melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut, lengan kanan, lalu FAUZI (DPO) berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Kemudian akhirnya

Halaman 3 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR** bersama-sama dengan terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;

- Bahwa tas milik saksi korban LILY yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi korban LILY dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta beberapa anak kunci rumah, uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi korban LILY mengalami kerugian ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi korban LILY mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/069/RSMS/VER/436.8.6/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Danang Irsayanto sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie dengan KESIMPULAN luka bacok, pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tajam. Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan GO HONG BUN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (JENAZAH) No. KF 170241 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Yudianto, Doktor, dokter, spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas mayat bernama GO HONG BUN tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Maret 1975 Alamat Perum Babatan Pantai 12/14 Kenjeran Surabaya dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur tiga puluh lima tahun hingga empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada ketiak kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula satu buah luka terbuka pertengahan lengan bawah kiri, dua buah luka terbuka pada tangan kiri dan satu buah luka terbuka pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul.

Halaman 4 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ-organ dalam tampak pucat. Luka terbuka yang ditemukan pada tangan kiri orang ini berdasarkan karakteristiknya merupakan luka tangkisan aktif (active defense wound). Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada ketiak kanan yang memotong pembuluh darah besar pada ketiak kanan (axillary artery dan thoracic lateral artery) sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI bersama-sama dengan saksi DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Kapas Krampung No. 109, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Kapas Krampung No. 109, saksi korban LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA, dan saksi UMI pulang dari toko. Saat saksi korban LILY dan suaminya sedang berada di depan toko tiba-tiba saksi **DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi korban sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi korban LILY, melihat hal tersebut saksi ITA berteriak : "maling, maling" sehingga GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi korban LILY, sementara itu terdakwa berlari ke arah terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun. Dari arah depan mobil saksi korban, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi korban LILY dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi korban

Halaman 5 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILY dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi korban LILY namun aksi FAUZI (DPO) sempat dihalangi oleh GO HONG BUN sehingga FAUZI (DPO) melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut, lengan kanan, lalu FAUZI (DPO) berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Kemudian akhirnya saksi **DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR** bersama-sama dengan terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;

- Bahwa tas milik saksi korban LILY yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi korban LILY dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta beberapa anak kunci rumah, uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi korban LILY mengalami kerugian ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi korban LILY mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/069/RSMS/VER/436.8.6/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Danang Irsayanto sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie dengan KESIMPULAN luka bacok, pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tajam. Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan GO HONG BUN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (JENAZAH) No. KF 170241 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Yudianto, Dokter, dokter, spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas mayat bernama GO HONG BUN tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Maret 1975 Alamat Perum Babatan Pantai 12/14 Kenjeran Surabaya dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur tiga puluh lima tahun hingga

Halaman 6 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada ketiak kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula satu buah luka terbuka pertengahan lengan bawah kiri, dua buah luka terbuka pada tangan kiri dan satu buah luka terbuka pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam tampak pucat. Luka terbuka yang ditemukan pada tangan kiri orang ini berdasarkan karakteristiknya merupakan luka tangkisan aktif (active defense wound). Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada ketiak kanan yang memotong pembuluh darah besar pada ketiak kanan (axillary artery dan thoracic lateral artery) sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN H. BURI bersama-sama dengan saksi DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan FAUZI (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di depan gang, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di depan gang, Jalan Kusuma Bangsa, saksi korban MUHAMAD IBNU AZIS sedang akan menjemput kekasihnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG 2377 EU warna putih biru, tiba-tiba terdakwa SAIFUL ARIFIN bersama saksi **DAHRUJI ALIAS CONG UJI BIN UMAR** mendatangi korban dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi korban namun tidak sempat mengenai karena saksi korban sempat menghindar,

Halaman 7 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sepeda motor saksi korban diambil alih oleh terdakwa SAIFUL ARIFIN sedangkan clurit yang dibawa terdakwa SAIFUL ARIFIN diserahkan kepada saksi DAHRUJI, dan akhirnya terdakwa SAIFUL ARIFIN melarikan diri dengan membonceng saksi DAHRUJI menggunakan sepeda motor saksi korban sedangkan FAUZI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi korban MUHAMAD IBNU AZIS mengalami kerugian ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **1. LILY SURYANI**, yang disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko ;
- Bahwa saat saksi dan suaminya sedang berada didepan toko tiba-tiba saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi ITA berteriak : "maling, maling" sehingga suami saksi yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi ;
- Bahwa sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi dengan mengarahkan pisau panjang kearah pergelangan tangan saksi dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;
- Bahwa tas milik saksi yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi mengalami luka berat karena luka bacok pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan suami saksi yaitu GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. **ITA SUSIANA**, yang disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko milik saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko ;
- Bahwa saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko tiba-tiba saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;

Halaman 9 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi berteriak : “maling, maling” sehingga suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari ke arah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;
- Bahwa kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;
- Bahwa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi LILY SURYANI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi LILY SURYANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi LILY SURYANI mengalami luka berat karena luka bacok pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 3. **MUHAMAD IBNU AZIZ**, yang disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, saksi sedang akan menjemput pacar saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi namun tidak sempat mengenai karena saksi sempat menghindar ;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi diambil alih oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 4. **DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR**, yang disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko ;
- Bahwa saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko kemudian saksi mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ITA SUSIANA berteriak : "maling, maling" sehinggasuami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa sementara itu saksi berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;
- Bahwa kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;

Halaman 11 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi LILY SURYANI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi LILY SURYANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi LILY SURYANI mengalami luka berat karena luka bacok pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, saksi dan Terdakwa mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ yang sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMAD IBNU AZIZ namun tidak sempat mengenai karena saksi MUHAMAD IBNU AZIZ sempat menghindar ;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi MUHAMAD IBNU AZIZ diambil alih oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Era warna putih kombinasi warna merah strip hitam bertalikan warna hijau ;
- 2 (dua) bilah clurit ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko ;
- Bahwa saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko kemudian saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ITA SUSIANA berteriak : "maling, maling" sehingga suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;
- Bahwa kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;
- Bahwa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang di dalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi LILY SURYANI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi LILY SURYANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi LILY SURYANI mengalami luka berat karena luka bacok pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ yang sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMAD IBNU AZIZ namun tidak sempat mengenai karena saksi MUHAMAD IBNU AZIZ sempat menghindari ;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi MUHAMAD IBNU AZIZ diambil alih oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR melarikan diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko ;
- Bahwa saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko kemudian saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ITA SUSIANA berteriak : "maling, maling" sehingga suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI ;
- Bahwa sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;

Halaman 14 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;
- Bahwa kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;
- Bahwa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang di dalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi LILY SURYANI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, saksi LILY SURYANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi LILY SURYANI mengalami luka berat karena luka bacok pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ yang sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi MUHAMAD IBNU AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMAD IBNU AZIZ namun tidak sempat mengenai karena saksi MUHAMAD IBNU AZIZ sempat menghindari ;

Halaman 15 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor saksi MUHAMAD IBNU AZIZ diambil alih oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Kesatu Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Kesatu Subsidair : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2 KUHP ;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Mengakibatkan luka berat atau kematian ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan ;

Ad. 1. Unsur " Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 16 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Terdakwa **SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa "mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan "mengambil" berarti membawa barang - barang itu dari tempat - tempat asalnya ke tempat - tempat lainnya, jadi barang - barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindah alihkan dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Prof. Simon, mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 : Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa "memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain serta tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtlijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Halaman 17 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud yaitu barang yang dapat bergerak (*roerend goed*) termasuk pula binatang bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 ini terpenuhi apabila sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dikuasai, maksudnya dengan segala mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk dimiliki atau melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang bahkan menjadi miliknya tersebut ada dalam kekuasaannya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Jum’at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko kemudian saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko kemudian saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ITA SUSIANA berteriak : “maling, maling” sehingga suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan ;

Menimbang, bahwa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu berisi uang tunai hasil penjualan toko sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tas kanvas warna coklat tua berisi dompet hitam yang di dalamnya terdapat ATM Bank BCA, ATM Bank Mega, ATM Bank BII, ATM Bank Panin, ATM Bank Commonwealth, Kartu Kredit dari Bank Mega, NPWP, KTP semua atas nama saksi LILY SURYANI dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa anak kunci rumah, dan uang tunai dalam amplop sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan para

Halaman 18 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya, saksi LILY SURYANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya dalam mengambil barang berupa tas milik saksi LILY SURYANI yang berwarna ungu dilakukan tanpa seijin saksi LILY SURYANI yaitu dilakukan dengan cara merampas dan dengan paksaan sehingga dalam hal ini dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa maksud untuk mempersiapkan pencurian artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian, misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar penghuni rumah diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk di kuasainya ;

Halaman 19 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya. Sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu .

1. Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui ;
2. Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui ;
3. Apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya ;
4. Apabila seseorang ditemukan barang-barang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, saksi LILY SURYANI bersama suaminya GO HONG BUN, saksi ITA SUSIANA dan saksi UMI pulang dari toko kemudian saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko kemudian saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi ITA SUSIANA berteriak : "maling, maling" sehingga suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN yang akan masuk ke mobil kembali mendatangi saksi LILY SURYANI sementara itu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR berlari kearah Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah depan mobil saksi LILY SURYANI, FAUZI (DPO) juga mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih kemudian saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR bersama-sama dengan Terdakwa, WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka berat atau kematian” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/069/RSMS/VER/436.8.6/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan bukti surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 170241 tanggal 13 Mei 2017 maka telah terbukti fakta-fakta :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan saksi korban LILY SURYANI mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/069/RSMS/VER/436.8.6/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danang Irsayanto sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Soewandhie dengan kesimpulan : luka bacok, pada tangan kanan dan lebam pada tangan kanan. Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tajam. Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya mengakibatkan GO HONG BUN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 170241 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Yudianto, Dokter, dokter, spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas mayat bernama GO HONG BUN tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Maret 1975 Alamat Perum Babatan Pantai 12/14 Kenjeran Surabaya dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur tiga puluh lima tahun hingga empat puluh lima tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada ketiak kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula satu buah luka terbuka pertengahan lengan bawah kiri, dua buah luka terbuka pada tangan kiri dan satu buah luka terbuka pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam tampak pucat. Luka terbuka yang ditemukan pada tangan kiri orang ini berdasarkan karakteristiknya merupakan luka tangkisan aktif (active defense wound). Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada ketiak kanan yang memotong pembuluh darah besar pada ketiak kanan (axillary artery dan thoracic lateral artery) sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

Halaman 21 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.4 “Mengakibatkan luka berat atau kematian” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa pengetahuan unsur ini adalah perbuatan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melaksanakan kehendak yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa pada hari Jum’at, tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya, Terdakwa dalam mengambil paksa barang milik saksi LILY SURYANI berupa tas cangklong warna ungu dan tas coklat tua dilakukan bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR, FAUZI dan WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO), dimana masing-masing pelaku mempunyai peran sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi LILY SURYANI dan suaminya sedang berada didepan toko, saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendekati saksi LILY SURYANI sambil membawa clurit dan merampas paksa tas cangklong warna ungu yang sedang dibawa oleh saksi LILY SURYANI sedangkan Terdakwa bertugas menunggu saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR di atas sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa kemudian saksi FAUZI bertugas dari arah depan mendekati saksi LILY SURYANI dengan mengarahkan pisau panjang ke arah pergelangan tangan saksi LILY SURYANI dan merampas tas warna coklat tua yang sedang dibawa saksi LILY SURYANI namun oleh karena aksi FAUZI sempat dihalangi oleh suami saksi LILY SURYANI yaitu GO HONG BUN sehingga FAUZI melukai GO HONG BUN dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut dan lengan kanan kemudian FAUZI berlari ke arah WAPE (DPO) yang sedang menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.5 “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Rumah” adalah tempat yang di pergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya ;
- “Pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- “Jalan Umum adalah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum baik milik pemerintah maupun swasta, asalkan dipergunakan untuk kepentingan umum dan siapapun boleh berlalu lintas di situ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR, FAUZI dan WAPE (DPO) dan FAUZI (DPO) dalam mengambil paksa barang milik saksi LILY SURYANI berupa tas cangklong warna ungu dan tas coklat tua dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Kapas Krampung No. 109 Surabaya yang merupakan jalan umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.6. “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka dari itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Halaman 23 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi / terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa “mengambil” artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya dan “mengambil” berarti membawa barang - barang itu dari tempat - tempat asalnya ke tempat - tempat lainnya, jadi barang - barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindah alihkan dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Prof. Simon, mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 : Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain serta tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtlijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud yaitu barang yang dapat bergerak (*roerend goed*) termasuk pula binatang bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 ini terpenuhi apabila sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dikuasai, maksudnya dengan segala mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki atau melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang bahkan menjadi miliknya tersebut ada dalam kekuasaannya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ sedang akan menjemput pacarnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru dan tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mendatangi saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ namun tidak sempat mengenai karena saksi sempat menghindari dan kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR dalam mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ dilakukan tanpa seijin saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ yaitu dengan cara merampas dan dengan paksaan sehingga dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR mengakibatkan saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ mengalami kerugian sebesar ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :

Menimbang, bahwa maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau

Halaman 25 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa maksud untuk mempersiapkan pencurian artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian, misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar penghuni rumah diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk di kuasainya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya. Sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu .

1. Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui ;
2. Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui ;
3. Apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya ;
4. Apabila seseorang ditemukan barang-barang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ yang sedang akan menjemput pacarnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru tiba-tiba didatangi Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ namun tidak sempat mengenai karena saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ sempat menghindari dan kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya melarikan diri ;

Halaman 26 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian Unsur Ad.3 “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melaksanakan kehendak yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-2377-EU warna putih biru milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR yaitu Terdakwa dan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR AZIZ dengan membawa clurit dan menyabetkannya kepada saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ dan kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ, sehingga dengan demikian Unsur Ad.4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;
- “Rumah” adalah tempat yang di pergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya ;
- “Pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda - tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- “Jalan Umum adalah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu litas umum baik milik pemerintah maupun swasta, asalkan dipergunakan untuk kepentingan umum dan siapapun boleh berlalu lintas di situ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AG-2377-EU warna putih biru milik saksi MUHAMMAD IBNU AZIZ dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR di jalan umum yaitu bertempat di depan gang Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, dengan demikian Unsur Ad.4. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur-unsur delik tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya hanya untuk sebatas permohonan keringanan hukuman saja, mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam RUTAN, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Era warna putih kombinasi warna merah strip hitam bertalikan warna hijau ;
- 2 (dua) bilah clurit ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara An. DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR ;

Halaman 28 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan GO HONG BUN meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 kali ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat atau kematian Dan Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL ARIFIN alias SIPUL Bin H. BURI** dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Era warna putih kombinasi warna merah strip hitam bertalikan warna hijau ;
 - 2 (dua) bilah clurit ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - Uang tunai senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. DAHRUJI alias CONG UJI Bin UMAR ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal : **27 NOPEMBER 2017**, oleh kami : **ARI JIWANTARA, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua, **H.R. UNGGUL WARSO MURTI, SH., MH.** dan **TIMUR PRADOKO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **H. SUTRISNO, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **P. MANULLANG, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, SH., MH.

ARI JIWANTARA, SH., MHum.

TIMUR PRADOKO, SH.

Panitera Pengganti,

H. SUTRISNO, SH., MH.

Halaman 30 Putusan Nomor 2867/PID.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)